

1502633-88.2021.8.26.0222

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... ou ínfimo valor. Há necessidade que o furto seja simples e que o agente não possua antecedentes criminais. Assim, mesmo que o agente não possua antecedentes criminais e o valor da res que furtou seja mínimo, mas tenha cometido um furto qualificado pela escalada, não se pode reconhecer o crime de bagatela" (RT 738/645).

Passo à dosimetria da pena:

EMERSON ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502633-88.2021.8.26.0222 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502633-88.2021.8.26.0222

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2279696/2021 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 20806600 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2220/21/917 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2279696 - DEL.POL.PRADOPOLIS, 2220/21/917 - DEL.POL.PRADOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉMERSON RIBEIRO DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

EMERSON RIBEIRO DA SILVA e DANILO RICARDO MORETTO DA CRUZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 155, §1º e § 4º, inciso I, II e IV, todos do Código Penal, porquanto, no dia 14 de outubro de 2021, às 00h19, na Rua Cônego Antônio Prado, 641, Jardim São Paulo, na cidade de Pradópolis/SP, em concurso de agentes e unidade de desígnios, durante o repouso noturno e mediante

escalada, subtraíram para si, em proveito próprio, 09 fardos com 12 latas de 335ml de cerveja Brahma em cada, 03 caixas de refrigerantes Jaboti, 02 botijões de gás de 13 Kg cada, em prejuízo da vítima Diego Augusto da Silva, consoantes auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo pericial de fls. 98/108.

A denúncia foi recebida em 13 de novembro de 2021 (fls. 123).

Devidamente citado, os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 129/130 e 202/205), sem suscitar questões preliminares.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e decretada a revelia dos acusados.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pleiteou a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, em alegações escritas, requereu a absolvição e, subsidiariamente, o reconhecimento de benefícios legais.

É, em síntese, o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/06, pelo boletim de ocorrência de fls. 13/15, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Passo à análise da autoria do crime.

Ambos os réus foram vistos pelas testemunhas após o recebimento de notícia de que estava sendo praticado um furto no local dos fatos, e tendo visto a guarnição policial, tentaram se evadir. Segundo o relato firme e coeso dos policiais ouvidos em audiência nesta data, ambos os réus estavam juntos saindo do estabelecimento comercial furtado, e apenas Emerson foi capturado, o qual portava parte dos bens furtados.

Os réus, regularmente citados e intimados, omitiram-se a comparecer em Juízo para oferecer as suas versões dos fatos.

As qualificadoras constantes da denúncia também foram suficientemente demonstradas, pelos laudos de fls. 102/112 e prova oral produzida em audiência.

Assim, analisando as provas produzidas nos autos, a procedência do pedido condenatório formulado na denúncia é medida que se impõe, pois resultou demonstrado que os acusados praticaram o crime de furto qualificado que lhe está sendo imputado.

Registre-se não haver provas nos autos, sequer indícios, a demonstrar que as testemunhas e a vítima tivessem motivo particular, injusto, para incriminarem falsamente os acusados.

Dentro deste contexto, impende destacar que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Egrégios Superiores Tribunais, a palavra dos Policiais consiste em elemento probatório apto e de suma relevância para fundamentar um edito condenatório, até porque, assim como qualquer outra testemunha, estes se submetem aos ditames da lei, assumindo, inclusive, nos moldes do art. 203 do Código de Processo Penal, o compromisso de dizer a verdade.

Por pertinente, trata-se de entendimento pacificado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “[...]Depoimento do policial militar harmônico no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade do seu depoimento, mormente quando submetido ao crivo do contraditório e corroborado pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. Precedentes do STF e do STJ. [...]” (TJ-SP - 1ª Câmara Criminal Extraordinária- Apelação: APL 00656935820128260050SP0065693-58.2012.8.26.0050d.j. 22/10/2015).

Ainda: “os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza a absolvição”(TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT654/278).

Desse modo, analisando-se a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, tem-se que os fatos narrados na denúncia, no tocante a autoria do furto, foram comprovados pela prova carreada ao bojo dos autos.

Não obstante, não há que se reconhecer, neste caso, o princípio da insignificância, considerando a natureza qualificada do crime, bem como a reincidência dos acusados, senão vejamos:

“O reconhecimento do crime de bagatela, quando se trata de furto, determina que se admita que o agente cometeu um furto privilegiado, mas nunca permite que se absolva o agente sob a argumentação de que o valor do bem subtraído é ínfimo. Ocorre que, para reconhecimento do crime de bagatela no furto, há necessidade de que o agente preencha outros requisitos além de ter subtraído um bem de pequeno ou ínfimo valor. Há necessidade que o furto seja simples e que o agente não possua antecedentes criminais. Assim, mesmo que o agente não possua antecedentes criminais e o valor da res que furtou seja mínimo, mas tenha cometido um furto qualificado pela escalada, não se pode reconhecer o crime de bagatela” (RT 738/645).

Passo à dosimetria da pena:

EMERSON RIBEIRO DA SILVA

Na primeira fase, verificam-se caracterizadas três qualificadoras (concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada), bem como verifico que o acusado apresenta uma extensa lista de anotações criminais, circunstâncias que corroboram com a valoração da pena acima do mínimo legal, motivo pelo qual reconheço a condenação dos autos de nº 4410-32.2014 (fls. 158), a título de Maus Antecedentes. Deste modo, aliado aos elementos norteadores do artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (autos nº 1267-69.2013 - fls. 157), e aumento a pena em um terço, somando assim 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ante a presença da causa especial de aumento de pena do repouso noturno, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), totalizando 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

DANILO RICARDO MORETTO DA CRUZ

Na primeira fase, verificam-se caracterizadas três qualificadoras (concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada), bem como verifico que o acusado

apresenta uma extensa lista de anotações criminais, circunstâncias que corroboram com a valoração da pena acima do mínimo legal, motivo pelo qual reconheço a condenação dos autos de nº 4410-32.2014 (fls. 158), a título de maus antecedentes. Deste modo, aliado aos elementos norteadores do artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (autos nº 0000233-14.2017.8.26.0612 - fls. 165), e aumento a pena em um terço, somando assim 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ante a presença da causa especial de aumento de pena do repouso noturno, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), totalizando 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Ante a reincidência dos acusados, incabível a conversão da pena em restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal. Na mesma esteira, inadmissível o instituto da suspensão condicional da pena, diante da vedação prevista no artigo 77, inciso I, do referido Diploma Legal.

No tocante a execução da pena privativa de liberdade, em que pese a reincidência dos acusados, verifico que as circunstâncias do crime não são demasiadamente graves, especialmente pela natureza do crime praticado. Deste modo, considerando ainda o quantum de pena aplicado, o regime inicial para seu cumprimento será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º do Código Penal c/c Súmula 269 do STJ.

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar os réus EMERSON RIBEIRO DA SILVA e DANILO RICARDO MORETTO DA CRUZ, qualificados nos autos, como incurso no crime do artigo art. 155, §1º e § 4º, inciso I, II e IV, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Condeno os acusados ao pagamento de custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/2003, ressalvado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

P.I.C.

Guariba, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA